Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Sachbearbeitung Anfechtung | interne Handakte

06.08.2026

# Arbeitsauftrag zur Rückzahlung an Burkhard Haderlein

## 1 Auftrag

Prüfen und verfolgen Sie die Rückzahlung von 150.000,00 EUR, die die VeedelWende Mobility GmbH am 3. Februar 2026 an ihren Gesellschafter Burkhard Haderlein geleistet hat. Herr Haderlein hielt damals und bei Antragstellung 25 Prozent der Geschäftsanteile. Der Eigenantrag ging am 3. Juni 2026 ein; das Verfahren wurde am 1. August 2026 eröffnet.

## 2 Erwartetes Produkt

Erstellen Sie zunächst einen knappen Zahlungsaufruf mit einem einseitigen Zahlungsspiegel. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist eine vollständig ausformulierte Klageschrift vorzubereiten. Jede Behauptung muss einer Anlage zugeordnet werden. Die Zahlung ist primär nach Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Paragraf 143 Absatz 1 InsO zu prüfen.

## 3 Prüfgrenzen

Die Akte enthält Hinweise auf Fälligkeit, eine angebliche Servicepauschale und die damalige Liquiditätsplanung. Diese Umstände sind zu würdigen, ohne zusätzliche Tatbestandsmerkmale in Paragraf 135 InsO hineinzulesen. Die objektive Gläubigerbenachteiligung nach Paragraf 129 Absatz 1 InsO bleibt eigenständig festzustellen. Zinsen und Kosten sind getrennt zu berechnen; eine Freigabe zum Versand erteile ich erst nach Anlagenkontrolle.

## 4 Frist

Entwurf des Aufforderungsschreibens bis 10. August 2026. Bei Nichtzahlung Klageentwurf bis 15. September 2026. Außenversand nur nach namentlicher Freigabe.

Absender: VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

An: Amtsgericht Köln | Insolvenzgericht
Verfahren 75 IN 112/26

Datum: 03.06.2026

# Eingangsbestätigung zum Eigenantrag

Der Eigenantrag der VeedelWende Mobility GmbH ist am 3. Juni 2026 um 09:42 Uhr elektronisch eingegangen. Als Insolvenzgründe werden Zahlungsunfähigkeit und drohende Überschuldung angegeben. Das Verfahren führt das Aktenzeichen 75 IN 112/26.

Dem Antrag sind eine Summen- und Saldenliste zum 31. Mai 2026, eine Gläubigerliste und eine Erklärung der Geschäftsführerin beigefügt. Der Eingang bestätigt weder die Vollständigkeit der Angaben noch einen bestimmten früheren Eintritt der Zahlungsunfähigkeit.

Die Geschäftsführerin gibt an, dass die Gesellschaft eine Fahrrad-Navigations-App, zwölf Prototypen von Bluetooth-Sensoren und Quellcode-Rechte besitzt. Die laufenden Einnahmen hätten seit März 2026 die Personal-, Hosting- und Steuerverbindlichkeiten nicht mehr gedeckt.

Elektronisch bestätigt durch die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts am 3. Juni 2026.

Absender: Amtsgericht Köln | Insolvenzgericht
Verfahren 75 IN 112/26

An: VeedelWende Mobility GmbH und Beteiligte

Datum: 01.08.2026

## Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Über das Vermögen der VeedelWende Mobility GmbH, Klingelpütz 23, 50670 Köln, wird am 1. August 2026 um 10:00 Uhr wegen Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren eröffnet. Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart, Magnusstraße 18, 50672 Köln, bestellt.

Der Eigenantrag ist am 3. Juni 2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. Forderungen sind bis zum 14. September 2026 bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Der schriftliche Prüfungstermin wird auf den 19. Oktober 2026 bestimmt.

Mit Eröffnung geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen auf die Insolvenzverwalterin über. Der Beschluss trifft keine Entscheidung über die Anfechtbarkeit der Zahlung an Burkhard Haderlein.

Ausgefertigt am 3. August 2026. Elektronische Namenswiedergabe: Wiltrud Nippes, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.

Absender: VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

An: Amtsgericht Köln | Registergericht HRB 998812

Datum: 18.09.2025

# Gesellschafterliste VeedelWende Mobility GmbH

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Die Geschäftsanteile verteilen sich wie folgt: Nala Seifert hält Geschäftsanteile im Nennbetrag von 8.750,00 EUR und damit 35 Prozent. Burkhard Haderlein hält Geschäftsanteile im Nennbetrag von 6.250,00 EUR und damit 25 Prozent. Miro Birkner hält Geschäftsanteile im Nennbetrag von 6.250,00 EUR und damit 25 Prozent. Kreszentia Zech hält Geschäftsanteile im Nennbetrag von 3.750,00 EUR und damit 15 Prozent.

Die Summe der Nennbeträge entspricht dem Stammkapital. Herr Haderlein war seit dem 20. November 2022 mit 25 Prozent beteiligt. Eine Veräußerung oder Belastung seiner Geschäftsanteile ist bis zum Datum dieser Liste nicht angezeigt.

Die Liste wurde nach einer Adressänderung neu eingereicht. Sie ändert keine Beteiligungsquote. Unterzeichnet: Nala Seifert, Geschäftsführerin.

Burkhard Haderlein
Ubierring 41, 50678 Köln

VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

12.06.2024

# Darlehen für Sensorserie und App-Version 2

### 1 Darlehensbetrag

Burkhard Haderlein gewährt der VeedelWende Mobility GmbH ein Darlehen in Höhe von 150.000,00 EUR. Die Auszahlung erfolgt auf das Geschäftskonto der Gesellschaft.

### 2 Zweck

Die Gesellschaft soll mit dem Geld zwölf Bluetooth-Sensoren, die Zertifizierung des KlingelKlar-Prototyps und die Weiterentwicklung der App finanzieren. Die Zweckangabe beschränkt den Rückzahlungsanspruch nicht, soweit die Parteien später nichts anderes schriftlich vereinbaren.

### 3 Laufzeit und Rückzahlung

Das Darlehen läuft bis zum 31. Dezember 2025. Danach ist es ohne weitere Kündigung zurückzuzahlen. Vorzeitige Teilzahlungen sind zulässig. Eine Rückzahlung steht nicht unter der Bedingung, dass die Gesellschaft Gewinne erzielt oder ausreichend Liquidität besitzt.

### 4 Verzinsung

Das Darlehen wird mit drei Prozent jährlich verzinst. Die Parteien können auf noch nicht gezahlte Zinsen schriftlich verzichten. Ein Rangrücktritt wird nicht vereinbart.

### 5 Sonstiges

Änderungen bedürfen der Textform. Köln ist Erfüllungsort. Unterschriften: Burkhard Haderlein und Nala Seifert für die VeedelWende Mobility GmbH.

Absender: Veedelbank eG | Privatkonto Burkhard Haderlein

An: Burkhard Haderlein
Ubierring 41, 50678 Köln

Datum: 14.06.2024

# Überweisungsbestätigung Darlehensauszahlung

Am 14. Juni 2024 wurden 150.000,00 EUR vom Privatkonto des Burkhard Haderlein auf das Geschäftskonto der VeedelWende Mobility GmbH mit der Endziffer 7714 überwiesen. Verwendungszweck: Darlehen Vertrag 12.06.2024 Sensorserie.

Wertstellung und Buchung erfolgten am 14. Juni 2024. Die Überweisung wurde nicht storniert. Empfängerbank war die Rheinbogen Bank AG.

Die Bestätigung trifft keine Aussage zur späteren Verwendung des Geldes oder zur insolvenzrechtlichen Einordnung. Kontonummern sind in dieser Testakte verkürzt.

VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

Gesellschafterinnen und Gesellschafter der VeedelWende Mobility GmbH

20.01.2026

# Beschluss zur Darlehensrückzahlung

### 1 Gegenstand

Die Geschäftsführung berichtet, dass der Vertrag vom 12. Juni 2024 seit dem 31. Dezember 2025 fällig ist. Herr Haderlein verlangt die Rückzahlung des Kapitals. Auf Zinsen für die Zeit ab 1. Januar 2026 will er verzichten, wenn das Kapital bis 5. Februar 2026 eingeht.

### 2 Beschluss

Nala Seifert und Miro Birkner stimmen für eine vollständige Rückzahlung von 150.000,00 EUR. Kreszentia Zech enthält sich. Burkhard Haderlein nimmt an Beratung und Abstimmung nicht teil. Die Geschäftsführung soll vor Auszahlung eine Liquiditätsübersicht einholen.

### 3 Hinweise

Der Beschluss stellt keine Bestätigung dar, dass die Zahlung insolvenzrechtlich unangreifbar ist. Die Gesellschafter diskutieren daneben einen möglichen Serviceauftrag an Herrn Haderlein. Ein solcher Vertrag wird heute nicht beschlossen.

Protokolliert in Köln durch Nala Seifert. Das Protokoll wurde den Beteiligten am selben Tag als PDF-Auszug übersandt.

Von: Linn Berg <linn.berg@veedelwende.example>

An: Nala Seifert <nala.seifert@veedelwende.example>

Datum: Wed, 28 Jan 2026 08:14:00 +0100

## Bitte Rückzahlung nicht ohne Reserveliste freigeben

Guten Morgen Nala,

auf dem Rheinbogen-Konto stehen heute 211.430,58 EUR. Bis Mitte Februar sind nach meiner Liste mindestens 173.990,00 EUR für Löhne, Sozialabgaben, Umsatzsteuer, Hosting und Lieferanten fällig. Die angekündigte Förderrate über 120.000,00 EUR ist noch nicht bewilligt. Wenn wir Burkhard 150.000,00 EUR zahlen, verbleiben rechnerisch 61.430,58 EUR vor den anderen Fälligkeiten.

Ich kann nicht beurteilen, ob die Rückzahlung rechtlich verboten ist. Aus Buchhaltungssicht sollten wir sie erst nach einer verbindlichen Zwischenfinanzierung freigeben. Die alte Präsentation über den Servicevertrag ändert die Kontenlage nicht; einen unterschriebenen Servicevertrag habe ich nicht.

Viele Grüße
Linn

Absender: Chat Burkhard Haderlein und Nala Seifert

An: Export aus dem Firmenmessenger

Datum: 29.01.2026

# Ausschnitt zur fälligen Rückzahlung und Serviceidee

29.01.2026, 17:42 Burkhard: Der Vertrag ist seit Silvester fällig. Ich brauche die 150 jetzt für meine Anschlussfinanzierung.

17:45 Nala: Linn warnt wegen Löhnen und Steuer. Die Förderung ist noch nicht da.

17:49 Burkhard: Das ist ein fälliges Darlehen, kein Geschenk. Wir haben doch auch über meine Kontakte zu Fahrradläden gesprochen.

17:53 Nala: Der Servicevertrag ist nicht unterschrieben. Ich buche 150 nicht als Service, nur weil das vielleicht später hilft.

17:58 Burkhard: Einverstanden. Dann im Verwendungszweck bitte Darlehen vollständig zurück. Auf die paar Zinsen verzichte ich.

18:03 Nala: Ich lasse Montag noch einmal den Kontostand prüfen.

Der Export enthält nur diese Nachrichten. Telefonate und weitere Kanäle sind nicht enthalten.

Burkhard Haderlein
Ubierring 41, 50678 Köln

VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

30.01.2026

# Entwurf Vertriebspartnerschaft Fahrradläden

### 1 Entwurfsstatus

Dieses Dokument ist ein nicht unterzeichneter Arbeitsentwurf. Es begründet noch keine Vergütung und keine Leistungspflicht.

### 2 Mögliche Leistung

Burkhard Haderlein könnte Kontakte zu Fahrradläden im Raum Köln herstellen, Vorführtermine organisieren und Rückmeldungen zur KlingelKlar-App sammeln. Die Gesellschaft würde allein entscheiden, ob sie einen Kontakt annimmt.

### 3 Mögliche Vergütung

Diskutiert wird eine einmalige Pauschale von 18.000,00 EUR und eine spätere Erfolgsvergütung. Eine Verrechnung mit dem Darlehen über 150.000,00 EUR ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Darlehensrückzahlung soll auf dem Darlehenskonto gebucht werden.

### 4 Offene Punkte

Leistungsbeginn, Datenschutz, Rechte an Kontaktdaten, Kündigung und Umsatzsteuer sind offen. Der Entwurf wurde weder von der Gesellschaft noch von Herrn Haderlein unterzeichnet.

Von: Burkhard Haderlein <burkhard.haderlein@ubier.example>

An: Nala Seifert <nala.seifert@veedelwende.example>

Datum: Mon, 02 Feb 2026 09:06:00 +0100

# Darlehen heute bitte freigeben

Hallo Nala,

bitte gib heute die 150.000,00 EUR aus dem Vertrag vom 12. Juni 2024 frei. Das Darlehen ist seit Ende Dezember fällig. Wie besprochen verzichte ich auf die bis heute noch nicht ausgezahlten Zinsen, wenn das Kapital spätestens morgen eingeht.

Bitte verwende den Buchungstext Darlehen vollständig zurück. Der lose Serviceentwurf ist ein anderer Vorgang und darf nicht auf diese Zahlung gebucht werden.

Viele Grüße
Burkhard

VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

Linn Berg | Buchhaltung

02.02.2026

# Freigabe der Darlehensrückzahlung

### 1 Zahlung

Die Geschäftsführung gibt eine Überweisung über 150.000,00 EUR an Burkhard Haderlein frei. Als Verwendungszweck ist Darlehen 12.06.2024 vollständig zurück einzutragen.

### 2 Buchung

Die Buchhaltung belastet das Darlehenskonto 3655. Eine Umbuchung auf Vertrieb, Beratung oder sonstige Fremdleistung ist nicht zulässig. Noch offene Zinsen werden aufgrund des erklärten Verzichts mit null ausgebucht.

### 3 Liquidität

Der Kontostand vor Zahlung beträgt nach Bankanzeige 211.430,58 EUR. Die Warnung der Buchhaltung vom 28. Januar 2026 ist bekannt. Die Geschäftsführung erwartet weiterhin die Förderrate, verfügt aber über keine schriftliche Auszahlungsgarantie.

Unterzeichnet: Nala Seifert, Geschäftsführerin.

Absender: Rheinbogen Bank AG | Geschäftskonto VeedelWende Endziffern 7714

An: VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

Datum: 04.02.2026

# Bestätigte Buchung vom 3. Februar 2026

Am 3. Februar 2026 wurde das Geschäftskonto der VeedelWende Mobility GmbH mit 150.000,00 EUR belastet. Zahlungsempfänger war Burkhard Haderlein. Verwendungszweck: Darlehen 12.06.2024 vollständig zurück.

Der Kontostand unmittelbar vor der Buchung betrug 211.430,58 EUR. Der rechnerische Kontostand unmittelbar nach der Buchung betrug 61.430,58 EUR. Die Buchung wurde ausgeführt und nicht storniert.

Dieser Auszug zeigt nur die bezeichnete Buchung. Er enthält weder eine vollständige Liste aller Konten noch eine Feststellung zur Zahlungsunfähigkeit.

# Darlehenskonto und Rückzahlung

*Linn Berg | ehemalige Buchhaltung VeedelWende | Stand 07.08.2026 | EUR*

| Konto | Auszahlung EUR | Rückzahlung EUR | Beleg | Rest EUR |
|---|---|---|---|---|
| Haderlein Gesellschafterdarleh | 150.000,00 | 150.000,00 | 05_Darlehensvertrag_Haderlein.docx | - |
| Offene Vertragszinsen | - | - | 11_Zahlungsanforderung_Haderlein.eml | - |
| Serviceentwurf ohne Vergütung | - | - | 10_Servicevertrag_Entwurf.docx | - |
| **Gesamt** | **150.000,00** | **150.000,00** | | **-** |

Die Formel zieht die belegte Rückzahlung von der jeweiligen Auszahlung ab. Der Serviceentwurf ist mangels Abschluss und Vergütung mit null erfasst. Die Tabelle ersetzt weder die rechtliche Prüfung nach Paragraf 135 InsO noch die Feststellung der Gläubigerbenachteiligung.

Blaue Beträge sind Eingaben aus den bezeichneten Belegen. Schwarze Beträge sind Formeln. Änderungen an Eingaben aktualisieren den Abgleich.

Weitere Vorgänge unterhalb der Einzelzeilen ergänzen und Summenbereiche entsprechend erweitern. Die Tabelle betrifft nur die hier bezeichneten Vorgänge.

# Kontostand vor und nach Rückzahlung

*Linn Berg | ehemalige Buchhaltung VeedelWende | Stand 07.08.2026 | EUR*

| Position | Betrag EUR | Erläuterung |
|---|---|---|
| Kontostand vor Zahlung | 211.430,58 | 12_Bank_Bestaetigung.pdf |
| Zahlung an Haderlein | 150.000,00 | 16_Kontoauszug_Auswahl.pdf |
| Weitere Fälligkeiten bis 15.02.2026 | 173.990,00 | 10_Bank_Buergschaft.pdf |
| **Restkapital nach Zahlung** | **61.430,58** | **Nur Kapital; Zinsen und Kosten nicht enthalten** |

Die Formel berechnet nur den Kontostand nach der Zahlung. Die weiteren Fälligkeiten werden als Kontrollgröße angezeigt, aber nicht automatisch abgezogen. Die Förderrate war nicht gesichert und ist nicht als Eingang erfasst.

Blaue Beträge sind Eingaben aus den bezeichneten Belegen. Schwarze Beträge sind Formeln. Änderungen an Eingaben aktualisieren den Abgleich.

Weitere Vorgänge unterhalb der Einzelzeilen ergänzen und Summenbereiche entsprechend erweitern. Die Tabelle betrifft nur die hier bezeichneten Vorgänge.

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Interne Handakte

09.08.2026

# Kurzprüfung Paragraf 135 InsO

## 1 Ergebnis

Die Zahlung von 150.000,00 EUR ist nach dem gegenwärtigen Belegstand gemäß Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Paragraf 143 Absatz 1 InsO anfechtbar. Die Gesellschaft befriedigte innerhalb eines Jahres vor dem am 3. Juni 2026 eingegangenen Insolvenzantrag eine Forderung auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens. Herr Haderlein war mit 25 Prozent beteiligt.

## 2 Tatbestand

Darlehensvertrag, Auszahlung und Rückzahlung sind deckungsgleich belegt. Zwischen Zahlung am 3. Februar und Antrag am 3. Juni 2026 liegen vier Monate. Die Kleinbeteiligtenausnahme greift bei 25 Prozent nicht. Eine Krise, Zahlungsunfähigkeit am Zahlungstag oder Kenntnis des Empfängers sind keine zusätzlichen Tatbestandsmerkmale des Paragrafen 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO. Fälligkeit und ordnungsgemäße Buchung schließen die Anfechtung nicht aus.

## 3 Gläubigerbenachteiligung

Die Zahlung verringerte das Schuldnervermögen um 150.000,00 EUR. Eine gleichwertige, unmittelbar in das Vermögen gelangte Gegenleistung ist nicht belegt. Der nicht unterzeichnete Serviceentwurf ist weder Rechtsgrund noch Gegenleistung der Zahlung. Die objektive Benachteiligung nach Paragraf 129 Absatz 1 InsO ist damit belegt, sofern kein bislang unbekanntes insolvenzfestes Austauschgeschäft nachgewiesen wird.

## 4 Rechtsprechungsanker

Der Bundesgerichtshof beschreibt die Sonderbehandlung von Gesellschafter-Fremdfinanzierung als gesetzgeberische Finanzierungsfolgenverantwortung und verlangt für die Befriedigung innerhalb der Jahresfrist weder Eigenkapitalersatz noch eine Krise; vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2013, IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, insbesondere Randnummern 11 bis 13 und 24 bis 31. Der Fall trägt die zeitliche und personelle Einordnung, nicht die Existenz jedes einzelnen Belegs.

## 5 Vorgehen

Zweizeiler mit Zahlungsspiegel versenden, Frist 24. August 2026. Nach fruchtlosem Ablauf Klage auf 150.000,00 EUR nebst gesetzlichen Verzugszinsen vorbereiten. Vor Klageeinreichung Zustellung, Bankverbindung und Kostenfreigabe kontrollieren.

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Burkhard Haderlein
Ubierring 41, 50678 Köln

10.08.2026

# Rückgewähr 150.000 Euro

Sehr geehrter Herr Haderlein,

Sie erhielten am 3. Februar 2026 innerhalb eines Jahres vor dem Insolvenzantrag 150.000,00 EUR auf Ihr Gesellschafterdarlehen; ich fechte die Zahlung nach Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO an und fordere Sie auf, 150.000,00 EUR bis 24. August 2026 auf das Massekonto DE00 0000 0000 0000 0000 00, Verwendungszweck VW-HAD-150, zu zahlen.

Bleibt die Zahlung aus, erhebe ich ohne weitere Mahnung Klage. Den Zahlungsspiegel füge ich bei.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Alma Degenhart
Rechtsanwältin als Insolvenzverwalterin

Absender: Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

An: Burkhard Haderlein
Ubierring 41, 50678 Köln

Datum: 10.08.2026

# Anlage 1 zum Rückgewährschreiben

Schuldnerin: VeedelWende Mobility GmbH. Empfänger: Burkhard Haderlein. Beteiligung bei Zahlung: 25 Prozent. Darlehensvertrag: 12. Juni 2024. Auszahlung des Darlehens: 14. Juni 2024, 150.000,00 EUR. Rückzahlung: 3. Februar 2026, 150.000,00 EUR. Eingang des Insolvenzantrags: 3. Juni 2026. Eröffnung: 1. August 2026.

Zeitspanne zwischen Rückzahlung und Antrag: vier Monate. Geforderter Kapitalbetrag: 150.000,00 EUR. Zinsen und Kosten werden außerhalb dieses Spiegels berechnet.

Belege: Darlehensvertrag, Überweisungsbestätigung der Auszahlung, Gesellschafterliste, Kontobuchung der Rückzahlung, Eingang des Insolvenzantrags und Eröffnungsbeschluss. Der Zahlungsspiegel ist eine Tatsachenübersicht und kein Ersatz der rechtlichen Begründung.

Von: Alma Degenhart <alma.degenhart@degenhart.example>

An: Burkhard Haderlein <burkhard.haderlein@ubier.example>

Datum: Mon, 10 Aug 2026 11:22:00 +0200

Anlagen: 17_Aufforderung_Zweizeiler.docx, 18_Anlage_Zahlungsspiegel.pdf

# VeedelWende Rückgewähr 150000 Euro bis 24 August

Sehr geehrter Herr Haderlein,

anbei übersende ich mein heutiges Rückgewährschreiben und den Zahlungsspiegel. Bitte überweisen Sie den geforderten Betrag bis 24. August 2026 auf das dort genannte Massekonto oder lassen Sie bis dahin durch eine bevollmächtigte Person substantiiert Stellung nehmen.

Diese E-Mail ändert die im Schreiben gesetzte Frist nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Alma Degenhart

Von: Burkhard Haderlein <burkhard.haderlein@ubier.example>

An: Alma Degenhart <alma.degenhart@degenhart.example>

Datum: Mon, 24 Aug 2026 18:06:00 +0200

# AW VeedelWende Rückgewähr

Sehr geehrte Frau Dr. Degenhart,

ich zahle nicht. Das Darlehen war seit Dezember fällig, die anderen Gesellschafter haben der Zahlung zugestimmt und am 3. Februar glaubte niemand an eine Insolvenz. Ich habe außerdem monatelang Kontakte zu Fahrradläden vermittelt. Die Gesellschaft hätte diese Arbeit sonst teuer einkaufen müssen.

Sie haben mir nicht nachgewiesen, dass VeedelWende am 3. Februar zahlungsunfähig war. Eine App und Sensoren waren noch vorhanden. Wenn Sie trotzdem klagen, werde ich mich auf Fälligkeit, Leistungsaustausch und fehlende Kenntnis berufen.

Mit freundlichen Grüßen
Burkhard Haderlein

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Landgericht Köln
Luxemburger Straße 101, 50939 Köln

15.09.2026

# Klage auf Rückgewähr einer Gesellschafterdarlehenszahlung

### 1 Parteien und Antrag

In dem Rechtsstreit der Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart, Magnusstraße 18, 50672 Köln, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der VeedelWende Mobility GmbH, Klägerin, gegen Herrn Burkhard Haderlein, Ubierring 41, 50678 Köln, Beklagter, erhebe ich Klage.

Die Klägerin beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 150.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25. August 2026 zu zahlen. Ferner beantragt sie, dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen und das Urteil gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären.

### 2 Zuständigkeit und Prozessführungsbefugnis

Das Landgericht Köln ist sachlich zuständig, weil der Streitwert 150.000,00 EUR beträgt. Der Beklagte wohnt in Köln. Die Klägerin ist durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 1. August 2026 zur Insolvenzverwalterin bestellt und macht einen zur Masse gehörenden Rückgewähranspruch geltend.

Beweis: Eröffnungsbeschluss des Amtsgerichts Köln vom 1. August 2026, Anlage K1.

### 3 Gesellschaft und Beteiligung

Die Schuldnerin entwickelte unter der Bezeichnung KlingelKlar eine Fahrrad-Navigations-App und Bluetooth-Sensoren für Stellplätze. Der Beklagte war seit November 2022 mit 25 Prozent am Stammkapital beteiligt. Diese Beteiligung bestand bei Darlehensgewährung, Rückzahlung und Antragstellung unverändert fort.

Beweis: Gesellschafterliste vom 18. September 2025, Anlage K2.

### 4 Darlehensgewährung

Mit schriftlichem Vertrag vom 12. Juni 2024 gewährte der Beklagte der Schuldnerin ein Darlehen über 150.000,00 EUR. Das Kapital war bis 31. Dezember 2025 überlassen. Ein Rangrücktritt wurde nicht vereinbart. Der Beklagte überwies den vollständigen Betrag am 14. Juni 2024 auf das Geschäftskonto der Schuldnerin.

Beweis: Darlehensvertrag vom 12. Juni 2024, Anlage K3; Überweisungsbestätigung vom 14. Juni 2024, Anlage K4.

### 5 Angefochtene Zahlung

Am 3. Februar 2026 überwies die Schuldnerin 150.000,00 EUR an den Beklagten. Der Buchungstext lautete Darlehen 12.06.2024 vollständig zurück. Der Beklagte selbst hatte am Vortag genau diese Rückzahlung und genau diesen Buchungstext verlangt. Der nicht unterzeichnete Entwurf über mögliche Vertriebsleistungen wurde nicht zur Grundlage der Zahlung gemacht.

Beweis: Kontoauszug, erstellt am 4. Februar 2026, über die Rückzahlung vom 3. Februar 2026, Anlage K5; E-Mail des Beklagten vom 2. Februar 2026, Anlage K6; Entwurf einer Vertriebspartnerschaft, Anlage K7.

## 6 Insolvenzantrag und Eröffnung

Der Eigenantrag der Schuldnerin ging am 3. Juni 2026 beim Amtsgericht Köln ein. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. August 2026 wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet. Die Rückzahlung lag damit exakt vier Monate vor dem maßgeblichen Antrag.

Beweis: Eingangsbestätigung vom 3. Juni 2026, Anlage K8; Eröffnungsbeschluss, bereits Anlage K1.

## 7 Anfechtbarkeit nach Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO

### 7.1 Befriedigung einer Darlehensrückgewährforderung

Die Rechtshandlung gewährte dem Beklagten Befriedigung für seine Forderung auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens. Der schriftliche Vertrag, die Valutierung und der vom Beklagten selbst verlangte Buchungstext stimmen überein. Die Forderung beruhte weder auf einer Warenlieferung noch auf einer fälligen Dienstleistungsvergütung. Der bloße, von keiner Seite unterzeichnete Serviceentwurf ändert den Rechtsgrund der konkret angewiesenen Zahlung nicht.

### 7.2 Jahresfrist

Die Rückzahlung vom 3. Februar 2026 erfolgte vier Monate vor dem am 3. Juni 2026 eingegangenen Eigenantrag. Sie lag damit innerhalb des nach Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Paragraf 139 InsO maßgeblichen Jahres. Dass das Darlehen nach dem Vertragswortlaut bereits am 31. Dezember 2025 fällig sein sollte, nimmt die Befriedigung nicht aus dem Tatbestand. Die Vorschrift erfasst gerade die Erfüllung der Rückgewährforderung in dieser Frist.

### 7.3 Keine zusätzliche Krise oder Kenntnis

Die Klägerin muss weder Zahlungsunfähigkeit am Zahlungstag noch eine Krisenkenntnis des Beklagten beweisen. Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass nach Aufgabe des früheren Eigenkapitalersatzrechts jede Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens innerhalb der Jahresfrist erfasst wird; eine teleologische Reduktion zugunsten eines Entlastungsbeweises, es habe noch kein Insolvenzgrund vorgelegen, scheidet aus, BGH, Beschluss vom 30. April 2015, IX ZR 196/13, WM 2015, 1119, Randnummern 5 bis 7. Die vom Beklagten angeführte Hoffnung auf eine Förderrate ist deshalb kein Tatbestandsgegenbeweis. Sie widerlegt zudem den durch den Kontoauszug belegten Vermögensabfluss nicht.

### 7.4 Keine Kleinbeteiligtenausnahme

Der Beklagte hielt durchgehend 25 Prozent. Paragraf 39 Absatz 5 InsO privilegiert nur den nicht geschäftsführenden Gesellschafter mit höchstens zehn Prozent am Haftkapital. Der Bundesgerichtshof stellt für dieses Privileg auf die Verhältnisse im maßgeblichen Jahreszeitraum ab und bestätigt die Grenze von höchstens zehn Prozent, BGH, Urteil vom 20. April 2023, IX ZR 44/22, ECLI:DE:BGH:2023:200423UIXZR44.22.0, Randnummern 8 bis 10. Der Beklagte überschritt diese Schwelle deutlich. Seine fehlende Geschäftsführerstellung genügt daher nicht.

**7.5 Bedeutung der weiteren Rechtsprechung**

Der Bundesgerichtshof beschreibt die fortwirkende Finanzierungsverantwortung und die zeitliche Konzeption des Gesellschafterdarlehensrechts in BGH, Urteil vom 21. Februar 2013, IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, Randnummern 24 bis 27. Der dort behandelte Wechsel der Gesellschafter- oder Gläubigerstellung ist hier nicht entscheidungserheblich, weil der Beklagte seine Beteiligung und seine Forderung bis zur Rückzahlung behielt. Die Entscheidung wird daher nur für den gesetzlichen Zeitansatz, nicht als Ersatz für den Nachweis der konkreten Zahlung herangezogen.

**8 Objektive Gläubigerbenachteiligung**

Durch die Überweisung verlor die Schuldnerin 150.000,00 EUR Bankguthaben. Dem Abfluss stand keine gleichwertige, zugleich in das Vermögen gelangte Leistung gegenüber. Die Tilgung einer Forderung vermindert die Passivseite, verschafft den übrigen Insolvenzgläubigern aber keinen Zugriff auf einen neuen Vermögenswert. Der Serviceentwurf wurde nicht abgeschlossen, enthält keine Verrechnung und beziffert zudem lediglich eine diskutierte Pauschale von 18.000,00 EUR. Die Buchhaltung hatte vor der Zahlung vor fälligen Gesamtbelastungen gewarnt.

Beweis: Liquiditätswarnung vom 28. Januar 2026, Anlage K9; Zahlungsfreigabe vom 2. Februar 2026, Anlage K10.

Damit sind die Voraussetzungen des Paragrafen 129 Absatz 1 InsO erfüllt. Auf eine Benachteiligungsabsicht oder Kenntnis des Beklagten kommt es für den geltend gemachten Tatbestand nicht an. Der Einwand, alle Gesellschafter hätten der Zahlung zugestimmt, beseitigt die objektive Masseverkürzung nicht. Auch eine gesellschaftsinterne Freigabe kann die zwingende Anfechtungsfolge gegenüber der späteren Insolvenzmasse nicht abbedingen.

Die Klägerin trägt den Zahlungsvorgang, die Beteiligung, die Darlehensqualität, den maßgeblichen Antrag und den Vermögensabfluss anhand jeweils bezeichneter Urkunden vor. Der Beklagte, der einen abweichenden Rechtsgrund behauptet, hat bislang weder Rechnung noch unterzeichnete Leistungsbeschreibung, Abnahme oder Verrechnungsabrede vorgelegt. Die Klägerin bestreitet das Zustandekommen eines entgeltlichen Servicevertrags und bestreitet, dass die Zahlung ganz oder teilweise auf Vermittlungsleistungen erfolgte. Der vorhandene Entwurf nennt lediglich eine diskutierte Pauschale von 18.000,00 EUR und schließt eine Verrechnung mit dem Darlehen ausdrücklich aus.

**9 Rechtsfolge**

Der Beklagte hat den empfangenen Betrag nach Paragraf 143 Absatz 1 InsO zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Die Rückgewähr erfolgt in Geld, weil Gegenstand der angefochtenen Rechtshandlung eine Banküberweisung war. Nach erfolgreicher Rückgewähr lebt die getilgte Darlehensforderung nach Paragraf 144 Absatz 1 InsO wieder auf; sie ist dann nach Maßgabe des Insolvenzrechts zu behandeln. Dies vermeidet eine doppelte Belastung des Beklagten, verschafft ihm aber kein Recht, den Rückgewährbetrag bis zu einer Tabellenbehandlung zurückzuhalten.

Die Klägerin verlangte die Zahlung mit Schreiben vom 10. August 2026 bis zum 24. August 2026. Das Schreiben und der Zahlungsspiegel wurden per E-Mail übersandt. Der Beklagte lehnte die Zahlung am letzten Tag der Frist ausdrücklich ab.

Beweis: Aufforderungsschreiben vom 10. August 2026, Anlage K11; Zahlungsspiegel, Anlage K12; E-Mail-Übermittlung, Anlage K13; Ablehnung vom 24. August 2026, Anlage K14.

Seit dem 25. August 2026 befindet sich der Beklagte in Verzug. Der geltend gemachte Zinsanspruch folgt jedenfalls aus den gesetzlichen Verzugsregeln. Weitergehende insolvenzrechtliche Zinsansprüche bleiben einer rechtlichen Prüfung vorbehalten und werden mit dieser Klage nicht doppelt verlangt.

## 10 Verteidigungsvorbringen

### 10.1 Fälligkeit und Gesellschafterbeschluss

Der Beklagte beruft sich vorprozessual auf Fälligkeit und Zustimmung der Gesellschafter. Beide Umstände können erklären, warum die Geschäftsführung die Zahlung anwies; sie beseitigen aber weder deren Rechtsnatur noch die gesetzliche Jahresfrist. Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO erfasst kongruente und geschuldete Befriedigungen.

### 10.2 Fehlende Kenntnis und behauptete Solvenz

Der Beklagte verweist ferner auf fehlende Kenntnis, die erwartete Förderrate und vorhandene App- und Sensorwerte. Diese Einwendungen betreffen Merkmale, die der geltend gemachte Tatbestand nicht verlangt. Die Klägerin stützt ihre Klage nicht auf eine Vorsatzanfechtung und behauptet deshalb auch keine für Paragraf 133 InsO erforderliche subjektive Kenntnis.

### 10.3 Angebliche Vermittlungsleistungen

Die Klägerin bestreitet nicht, dass der Beklagte einzelne Kontakte benannt haben mag. Sie bestreitet aber einen abgeschlossenen entgeltlichen Servicevertrag, eine erfüllte Leistung im Wert von 150.000,00 EUR und eine Verrechnung. Der Beklagte verlangte selbst die eindeutige Buchung als Darlehensrückzahlung. Selbst eine gesonderte, belegte Vergütungsforderung würde die angegriffene Tilgung nicht rückwirkend zu einer Zahlung auf jene Forderung machen.

### 10.4 Beweisangebot

Für den Fall, dass der Beklagte die Echtheit seiner E-Mail oder den Zahlungszweck bestreitet, wird die Vernehmung der Geschäftsführerin Nala Seifert, Anschrift über die Schuldnerin, sowie die Einholung der vollständigen Kontoumsatzdaten des in Anlage K5 bezeichneten Geschäftskontos angeboten. Ein Beweis durch Sachverständigengutachten ist derzeit nicht erforderlich, weil Zahlung und Kontierung urkundlich feststehen.

## 11 Schluss

Der Anspruch ist nach Grund und Höhe durch eine geschlossene Belegkette nachgewiesen. Die Klage ist daher in vollem Umfang begründet.

Dr. Alma Degenhart
Rechtsanwältin als Insolvenzverwalterin

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Landgericht Köln

15.09.2026

# Anlagenverzeichnis zur Klage Haderlein

K1 Eröffnungsbeschluss des Amtsgerichts Köln vom 1. August 2026.

K2 Gesellschafterliste der VeedelWende Mobility GmbH vom 18. September 2025.

K3 Darlehensvertrag vom 12. Juni 2024.

K4 Überweisungsbestätigung über die Darlehensauszahlung vom 14. Juni 2024.

K5 Kontoauszug, erstellt am 4. Februar 2026, über die Rückzahlung vom 3. Februar 2026.

K6 E-Mail des Beklagten vom 2. Februar 2026.

K7 Nicht unterzeichneter Entwurf einer Vertriebspartnerschaft vom 30. Januar 2026.

K8 Eingangsbestätigung zum Insolvenzantrag vom 3. Juni 2026.

K9 Liquiditätswarnung der Buchhaltung vom 28. Januar 2026.

K10 Zahlungsfreigabe vom 2. Februar 2026.

K11 Aufforderungsschreiben vom 10. August 2026.

K12 Zahlungsspiegel als Anlage zum Aufforderungsschreiben.

K13 E-Mail-Übermittlung vom 10. August 2026.

K14 Ablehnung des Beklagten vom 24. August 2026.

Die Anlagen sind in dieser Reihenfolge elektronisch zu einem durchsuchbaren Anlagenband zusammenzuführen. Dateiname und Anlagenbezeichnung sind vor Einreichung abzugleichen.

Von: Alma Degenhart <alma.degenhart@degenhart.example>

An: Prozessabteilung <prozess@degenhart.example>

Datum: Tue, 15 Sep 2026 16:48:00 +0200

Anlagen: 21_Klageschrift.docx, 22_Anlagenverzeichnis.docx

# Freigegebener Entwurf Klage Haderlein Anlagenkontrolle

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

anbei übersende ich den fachlich freigegebenen Klageentwurf und das Anlagenverzeichnis. Bitte prüft vor einer Einreichung noch einmal Parteianschriften, Zuständigkeit, Bezifferung, Dateinamen K1 bis K14 und die qualifizierte elektronische Signatur. Die E-Mail selbst ist keine Einreichung bei Gericht.

Die beiden beigefügten Dateien müssen zusammen mit den bezeichneten Anlagen in das elektronische Versandpaket. Eine Versandfreigabe im beA ist damit noch nicht erteilt.

Viele Grüße
Alma

Rechtsanwalt Kilian Quendel
Kanzlei Quendel | Sachsenring 57, 50677 Köln

Burkhard Haderlein
Ubierring 41, 50678 Köln

18.09.2026

# Erste Einschätzung nach Erhalt des Klageentwurfs

### 1 Kurzantwort

Die Verteidigungsaussichten gegen den Kapitalanspruch sind nach Aktenlage gering. Darlehensvertrag, Beteiligung, Rückzahlung und Jahresfrist sind dokumentiert. Weder Fälligkeit noch fehlende Kenntnis beseitigen den Tatbestand des Paragrafen 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO.

### 2 Serviceeinwand

Der Servicevertrag ist nicht unterzeichnet. Er schließt eine Verrechnung mit dem Darlehen ausdrücklich aus und nennt nur eine diskutierte Pauschale von 18.000,00 EUR. Selbst nachgewiesene einzelne Kontakte erklären daher die Zahlung von 150.000,00 EUR mit dem eindeutigen Verwendungszweck nicht.

### 3 Offene Prüfung

Zu kontrollieren sind die Wirksamkeit der Verwalterbestellung, die Übereinstimmung des Antragsdatums, die Echtheit der Kontoauszüge, der Fristzugang und eine mögliche Zahlung oder Aufrechnung nach Klageerhebung. Ein bloßes Bestreiten ins Blaue hinein ist nicht angezeigt.

### 4 Empfehlung

Herr Haderlein sollte Liquidität, Vergleichsrahmen und Kostenrisiko offenlegen. Eine Klageerwiderung muss die unstreitigen Tatsachen einräumen und darf keine Krise- oder Kenntnisvoraussetzung erfinden. Vor einem Vergleich ist zu klären, ob und in welcher Höhe die Masse auf eine Ratenzahlung eingehen darf.